“10·12”西樵高处坠落事故调查报告

2017年10月12日16时39分左右，位于南海区西樵镇西岸社区庆云大道的兴恒业大楼东侧的新建板房发生一起高处坠落事故，空调安装工人彭文聪在空调安装过程中从高处坠落至地面，经送高明区人民医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“10·12”西樵高处坠落事故调查组，由区安监局、区监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、西樵镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“10·12”西樵高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2017年10月12日16时39分左右。

（三）事故发生地点：南海区西樵镇西岸社区庆云大道的兴恒业大楼东侧的新建板房。

（四）事故单位（个人）：彭文聪、黄礼超。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约32300元（丧葬费及人道援助费用）。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

1.彭文聪，男，汉族，1988年1月27日出生；公民身份号码：440684198801275011；住址：广东省佛山市高明区更合镇沙村111号。彭文聪以个人名义从事空调的安装与维修工作。

2.黄礼超，男，汉族，1962年8月1日出生；公民身份号码：440682196208012171；住址：广东省佛山市南海区西樵镇西岸大槎村五队46号。南海区西樵镇西岸社区庆云大道的兴恒业大楼东侧的新建板房是黄礼超所有，单层建筑，高3m，宽3m，长6m。板房以10×10cm、10×5cm、5×5cm三种不锈钢方管为骨架，墙体为轻质保温板，房顶材料为双层铁片中间夹5cm隔热层。板房南边是一停建板房，已完成不锈钢方管的骨架架设。

（二）死者基本情况：

彭文聪，男，汉族，1988年1月27日出生；公民身份号码：440684198801275011；住址：广东省佛山市高明区更合镇沙村111号。

（三）事故单位（个人）的关系情况：

黄礼超从彭文聪处购买空调并由彭文聪安装，双方没有签订购买安装合同，只有口头协议。

（四）涉事空调及梯子情况：

涉事空调是分体挂壁式空调，由东洋环球（香港）有限公司生产，室外机型号是KFRD-35W/TY03-3。

涉事梯子是铝合金人字梯（即自立式梯子），共11级踏板，梯高2.02米，事发时该梯子在停建板房内倚墙架设（未打开使用）。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年10月12日下午，彭文聪给板房安装分体式空调，黄礼超也在现场做其它工作。在完成室内机安装后，彭文聪开始安装室外机。16时38分，彭文聪肩扛室外机走出板房门并登上梯子。16时39分，彭文聪、室外机同时从高处坠落，彭文聪趴卧在停建板房基座不锈钢方管上，室外机砸中梯子下面三级踏板并使其变形。板房附近商铺人员发现彭文聪出事后通知黄礼超。黄礼超到达现场后叫人拨打120，并对彭文聪进行过胸压施救。在救护车到达前，黄礼超自行开车将彭文聪送至高明区人民医院抢救。彭文聪于当天18时50分抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：接报后，西樵镇成立了由镇派出所、安监局、人社局等部门组成的事故处理小组，采取了如下措施：1、责令板房所有者黄礼超立即停止安装空调工作，对事发现场进行警戒，禁止无关人员进入，防止衍生事故；2、由西樵镇相关部门做好死者亲属的来访接待和解释工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，西樵镇组织黄礼超和死者家属进行协商陪偿事宜但未达成共识，目前黄礼超支付丧葬费及人道援助费用约32300元。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下本起事故的原因如下：

1.直接原因：

彭文聪在未佩戴安全帽、安全绳的情况下从事高处作业，倚墙架设自立式梯子（未采取完全打开的方式），脚穿拖鞋肩扛空调室外机爬梯子，不慎坠落至地面造成重型颅脑外伤，经抢救无效死亡。这是导致本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

彭文聪未持有特种作业操作证（高处作业）独自1人从事空调器高处作业，是导致本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，事故调查组认定本起事故为一般（个人）安全事故。

五、事故的责任认定及处理建议

彭文聪安全防范意识薄弱，未持有特种作业操作证（高处作业）独自1人从事空调器高处作业，作业过程未佩戴安全帽、安全绳，倚墙架设自立式梯子（未采取完全打开的方式），脚穿拖鞋肩扛空调室外机爬梯子，导致事故的发生，应对本起事故负责。建议彭文聪近亲属与黄礼超的民事纠纷通过民事救济途径解决。

黄礼超从彭文聪处购买空调并由彭文聪安装，双方不存在管理与被管理关系，

彭文聪在安装过程中死亡引起的民事纠纷，建议彭文聪近亲属与黄礼超通过诉讼等途径解决。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对高处作业的危险性认识不足，忽略劳动防护用品的使用，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）消费者应选择正规企业安装空调，应尽量按照“谁销售谁负责”的原则安装。生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度，配备符合国家行业标准的安全绳、安全帽等劳动防护用品，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）政府相关行政主管部门应加大高处作业等特种作业危险防控宣传和执法力度，要求空调安装从业人员取得相应的特种作业操作资质证书后方可上岗作业，并严格遵守安全操作规程。切实加强对高空作业的程序化管理，杜绝违章作业，减少此类事故发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高企业安全生产意识，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“10·12”西樵高处坠落事故调查组

2017年11月30日